

시정 요구

1. 제 목: 국유재산상 가설건축물 설치 관련 업무 불철저
2. 소관부점: 경남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부계약 체결, 가설건축물 설치 등의 국유재산 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 국유재산을 대부받은 자가 대부재산상에 가설건축물의 설치를 요청하는 경우에는 일정한 요건 충족 시 설치를 허가하되, 가설건축물의 설치가능 범위 등은 총괄청 「임대 국유지상 설치 가능한 시설물 허용지침」(이하 “지침”이라 한다)을 따르도록 하고 있고

지침 ‘3-나-(2), (3)’에 따르면 가설건축물 설치 허가 신청 시 원상회복 이행보증금 혹은 이행보증보험증권(이하 “이행보증금 등”이라 한다)을 예치하고 가설건축물 설치 허가 직후 제소 전 화해조서 혹은 공증각서¹⁾를 징구하도록 되어 있다.

1) 시설물 철거 등 원상회복이 확실시된다고 인정되는 경우(예, 컨테이너 등), 원상회복이 필요하지 않은 경우(예, 가설건축물이 국유재산의 가치 증대 등)에는 제소전 화해내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있음

또한, 요강 제26조에 따르면 가설건축물의 설치 후 1개월 이내에 현장을 점검하여 허가내용과 일치 여부를 확인하고 일치하지 않을 경우에는 조치 이행을 요구하고 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하는 등 후속조치를 하도록 하고 있다.

따라서, 대부재산상에 가설건축물 등의 설치를 허가하는 경우에는 명도가 용이하도록 이행보증금 등의 예치, 제소 전 화해조서 등을 징구하고 가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 현황이 다른 경우에는 가설건축물 철거, 대부계약 해지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경남지역본부 소관 국유재산에 대하여 가설건축물 설치 허가·확인 및 원상회복을 위한 보증조치 등 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 가설건축물 설치 허가 불철저

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 2009. 12. 4. 피대부자 ○○○와 인계기관의 대부 계약을 승계한 후 2010. 1. 6. 최초로 실시한 실태조사서에는 피대부자 ○○○ 소유의 가설건축물이 공사가 국유재산의 관리 권한을 인수받기 전부터 설치되어 있음을 확인했는데도

감사일 현재까지 피대부자 ○○○에게 가설건축물에 대한 원상회복을 촉구하거나 가설건축물 설치 신청서를 제출하도록 안내하지

않는 등 [표 13]과 같이 가설건축물 설치 허가를 제대로 하지 않은
×건이 확인되었다.

[표 13] 가설건축물 설치허가 불철저 명세

순번	소 재 지	피대부자 성명	최초 설치 확인일자	설치허가여부
		-	-	-

“기재 생략”

(2) 가설건축물 설치 허가 시 보증조치 불철저

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 2016. 7. 27. 피대부자 △△△
△△로부터 가설건축물 설치 허가와 함께 제출받은 이행보증보험증권의
보증기간은 2021. 9. 22.까지 였고 2021. 6. 20. 피대부자 △△△△△와
대부계약을 갱신(2026. 7. 21)했는데도 피대부자로부터 갱신된 대부계약
기간(가설건축물 설치기간)에 맞는 이행보증보험 증권²⁾을 다시 수령하지
않은 것으로 확인되었으며

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 2020. 7. 24. 가설건축물 설치
허가 후 2021. 1. 12. 가설건축물이 설치되었음을 확인했음에도 감사일
현재까지 피대부자 ◇◇◇◇으로부터 가설건축물 명도에 관한 제소 전
화해조서 혹은 공증각서를 징구하지 않은 것으로 확인되는 등

2) 요강 제19조에 따라 보증금 외 이행보증보험증권으로 제출받는 경우 보증기간의 첫날은
계약기간 개시일로, 만료일은 계약기간의 종료일 다음날로부터 60일 이후로 하여야 함

[표 14]와 같이 가설건축물 허가시 이행보증금 등을 예치하지 않은
×건, 보증보험증권의 기간만료 ×건, 화해조서 등을 징구하지 않은
×건이 확인되었다.

[표 14] 가설건축물 원상회복 보증조치 불철저 명세

순번	소 재 지	피대 부자 성명	보증조치여부	
			보증금 (보증증권)	화해 조서 (공증각서)
	“기재 생략”			

(3) 가설건축물 설치 확인 불철저

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 2019. 3. 15. 피대부자 ○○○○
에게 가설건축물 설치 허가 후 37개월이 지난 감사일 현재까지 현장
점검을 하지 않는 등

[표 15]와 같이 가설건축물 설치 허가 후 현장 점검을 하지 않은
×건이 확인되었다.

[표 15] 가설건축물 설치 후 현장점검 미실시 명세

순번	소 재 지	피대부자 성명	설치승인일 (실제설치일)
		-	-

“기재 생략”

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 감사결과를 수용하면서 가설건축물설치에 대한 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 국유재산 가설건축물에 대하여 ①설치허가 등을 하지 않은 ×건에 대해 가설건축물 원상회복을 촉구하거나 설치허가 신청서를 제출하도록 안내하고, ②이행보증금 등의 예치나 기간연장이 되지 않은 ×건 및 제소 전 화해 조서 등을 징구하지 않은 ×건에 대하여 조치하며, ③가설건축물 설치 허가 후 현장 점검을 하지 않은 ×건에 대해 현장 점검을 실시하시기 바랍니다. (시정)